

1520027-90.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o desmonte de motocicleta produtos de roubo, apenas motocicletas furtadas.
(fls. 28)

O policial militar José Willian por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina, nas proximidades do bairro Americanópolis, quando foram acionados por um homem chamado Nelson, identificando-se como funcionário de uma empresa de monitoramento de veículo, solicitando ajuda, pois haviam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520027-90.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520027-90.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226507/2021 - 98º

D.P. JARDIM MIRIAM, 19736649 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2226507 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 2226507 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DOS SANTOS RAMOS REIS e outro

Vistos.

CASSIO BATISTA LIMA e ANDRE DOS SANTOS RAMOS REIS, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no artigo 180, parágrafos 1º e 2º, por duas vezes, na forma do artigo 69, combinado com o artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 19 de agosto de 2021, na Travessa Poemas de Natal, nº 06, Cidade Ademar, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, receberam, mantinham em depósito e desmontavam, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, a motocicleta Honda/CB250F Twister CS, placas GJC4C48, cor azul, pertencente à vítima Adriano Francisco da

Hora, e a motocicleta Honda/ XRE 300, placas FAU2H89, cor preta, pertencente à vítima Mateus Santos do Nascimento, sabendo tratarem-se de produtos de crime.

Apurou-se que, Paulo Henrique Ferreira, funcionário da empresa "Dra. Localiza", especializada no rastreamento de veículos, e Nelson Thiago Arcanjo da Silva, Guarda Civil no município de Diadema, compareceram ao local dos fatos conforme indicação do sistema de rastreamento instalado na motocicleta Honda/CB250F Twister CS, placas GJC4C48 - produto de furto, ocorrido em 19 de agosto de 2021, por volta das 10h20min, na Rua Ítalo Seti, altura do nº 22, Centro, São Bernardo do Campo/SP, praticado por dois indivíduos desconhecidos, conforme BO nº 1522803/2021 (fls. 36/37).

No local, Paulo Henrique e Nelson bateram no portão da casa e foram atendidos por Rosilene Garcia, a qual, após ser indagada, respondeu que havia uma motocicleta em sua casa. Paulo Henrique e Nelson tiveram a sua entrada franqueada no imóvel e visualizaram dois homens, posteriormente identificados como os denunciados CASSIO e ANDRE desmontando duas motocicletas.

Havia um desmanche clandestino de veículos, com várias ferramentas utilizadas no desmonte de automóveis e diversas peças de motocicletas. Questionados, os denunciados admitiram informalmente que desmontavam veículos para vender as suas peças.

No imóvel foram localizadas as duas motocicletas acima descritas, anteriormente furtadas, já desmontadas, sendo que o sinal captado pelo rastreador era emitido pela Honda/CB250F Twister CS, placas GJC4C48.

Em face disso, o policial militar José Willian Ferreira Leite foi acionado para prestar apoio e, após chegar ao local e constatar a ocorrência dos fatos, conduziu os envolvidos ao distrito policial.

Apurou-se que a motocicleta Honda/ XRE 300, placas FAU2H89, pertencente à vítima Mateus, é produto do furto ocorrido também no dia 19 de agosto de 2021, em horário indeterminado, na Rua Joaquim Floriano, altura do nº 533, Itaim Bibi, nesta capital, praticado por indivíduo(s) desconhecido(s), e registrado no Boletim de Ocorrência nº 1526320/2021 - Delegacia Eletrônica (fls. 79/80).

Logo após a subtração das motocicletas, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, os denunciados receberam, mantiveram em depósito e passaram a desmontar os referidos motociclos, com o propósito de comercializar os seus componentes, denotando que eles tinham ciência da origem ilícita dos bens.

Formalmente interrogados, os denunciados optaram por permanecer em silêncio (fls. 19 e 23).

Os réus foram presos em flagrante e soltos mediante a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia (fls. 67/69). A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2021 (fl. 96/98). Os réus foram citados por edital, não constituíram defensor e em 12 de março de 2022 o processo e o prazo prescricional foram suspensos para ambos nos termos do artigo 366 do CPP (fl.144). O réu Cássio foi citado pessoalmente (fls 151/152), sendo revogada a suspensão nos termos do art. 366 do CPP. A Defesa prévia foi ofertada (fls.163/64). O recebimento da denúncia foi ratificado em 23 de janeiro de 2019 (fls.192/193). O réu André foi citado em audiência e apresentou Defesa Prévia.

Na fase instrutória tomou-se o depoimento de uma vítima e das testemunhas. As partes desistiram da oitiva da vítima Adriano. Os réus, ausentes na audiência, foram declarados revéis.

Cumprida a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus requerendo a desclassificação do delito para a forma simples, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus por insuficiência probatória. Ofertou tese subsidiária.

É o sucinto relatório.
Decido.

O pedido da presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 36/37; 79/80 e 81/83), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17) e pela prova oral produzida em Juízo.

A prova administrativa era de alto teor incriminatório.

A vítima Adriano, ouvido em solo policial, aduziu que era o proprietário da motocicleta HONDA Twister, Placas GJC 4C48. Na manhã do dia 19 de agosto de 2021 foi para seu trabalho, localizado na Rua Ítalo 7, Centro de São Bernardo do Campo e deixou o veículo estacionado dentro do seu campo de visão, como sempre fazia. Disse que por volta das 10h20min foi avisado por taxistas que indivíduos estavam furtando sua motocicleta e ao sair para a rua, visualizou dois homens subtraindo sua moto, utilizando chave mixa para ligá-la. Informou que não conseguiu observar as características dos furtadores e por volta de 10h30min ligou para seguradora do veículo, informando o ocorrido. Fez boletim de ocorrência eletrônico nº 1522803/2021 e por volta das 13h recebeu ligação da seguradora informando sobre o encontro de sua moto e que era para comparecer no distrito policial (fls. 18).

A testemunha Paulo Henrique disse que trabalhava na Empresa "DRA. Localiza", especializada em rastreamento de veículos. No dia 19 de agosto de 2021, juntamente com seu amigo Nelson, rastreavam a motocicleta HONDA Twister, Placas GJC 4C48, que tinha sido furtada naquele mesmo dia, por volta das 10:30min, no centro de São Bernardo do Campo. Disse que o sistema pontuou uma coordenada onde a moto estaria, qual seja, na Travessa Poemas de Natal, pelas proximidades do bairro Americanópolis/SP. Lá chegando, bateu no portão da casa de nº 06, pois estava muito suja de graxa, sendo atendido pela Senhora Rosilene Garcia. Perguntou se havia uma motocicleta na casa, tendo ela dito que sim. Sua entrada foi franqueada e ao adentrar ao imóvel, visualizou dois homens desmontando duas motocicletas. Declarou que os mesmos se identificaram como Cássio e André e já levantaram as mãos, dizendo: "perdi, perdi Sr". Disse que o acusado Cássio era o proprietário da casa/desmanche e André, seu ajudante. Relatou que no local, que é um desmonte clandestino, havia várias ferramentas utilizadas para o desmanche de veículos, bem como várias peças de motocicletas. Indagados, os acusados admitiram que desmontavam os veículos para vender as peças. A Polícia Militar compareceu no local e conduziu todos para a delegacia. (fls. 24)

O GCM Nelson, por sua vez, relatou que na tarde do dia 19 de agosto, estava em apoio ao supervisor Paulo no rastreamento de uma motocicleta furtada, cujo sinal emitido apontava para uma residência localizada em uma rua sem saída no bairro de Americanópolis. Disse que Paulo chamou o responsável pelo imóvel e teve sua entrada franqueada, enquanto permaneceu na via pública e acionou uma viatura policial que passava pelo local. Declarou que no imóvel foram localizadas duas motocicletas desmontadas, uma delas uma Honda Twister 250, justamente aquela que emitia o sinal do rastreador. No local onde as motocicletas estavam sendo desmontadas foram encontrados dois indivíduos, Cassio e André, os quais prontamente admitiram que

estavam promovendo o desmonte das motocicletas e inclusive admitiram que tinham conhecimento que se tratava de produto de furto, cujas as peças eram comercializadas posteriormente através da internet. Os acusados negaram que fossem os autores do furto e também negaram que tivessem realizado o desmonte de motocicleta produtos de roubo, apenas motocicletas furtadas. (fls. 28)

O policial militar José Willian por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina, nas proximidades do bairro Americanópolis, quando foram acionados por um homem chamado Nelson, identificando-se como funcionário de uma empresa de monitoramento de veículo, solicitando ajuda, pois haviam surpreendido dois homens desmontando duas motocicletas, produtos de furto, no interior de uma residência. Dirigiu-se até o local e visualizou nos fundos da residência, as duas motocicletas, bem como os dois homens, posteriormente identificados como Cássio Batista Lima e André dos Santos Ramos Reais, sendo que Cássio era morador da residência e dono do desmanche ilegal e André seria seu ajudante. Disse que havia muitas ferramentas para o desmanche, bem como várias peças de motocicletas espalhadas pelo local. Informou que o local se assemelhava a um desmanche clandestino pela quantidade de ferramentas e peças e estava em funcionamento faz um bom tempo. Indagados, um dos suspeitos disse que, em regra, recebia uma motocicleta por dia para desmontar, demorando, em média, 25 minutos para retirar todas as peças e que vendia as peças na OLX e que as duas motocicletas que estavam desmontando chegaram no mesmo dia. (fls. 29)

Interrogados na fase inquisitorial, os réus optaram pelo silêncio (fls. 19 e 23).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Mateus, ouvido apenas em juízo, declarou que no dia 19 de agosto de 2021, sua motocicleta XRE Honda foi roubada, mas recuperada. Disse que a deixou no bolsão de estacionamento e foi trabalhar. Quando foi buscar o veículo, não estava mais onde tinha deixado. Fez o boletim de ocorrência e em três dias, ligaram informando a localização de sua motocicleta. Não tinha rastreador e foi encontrada em um desmanche. Na delegacia a motocicleta estava desmontada e para voltar a utilizá-la, teve que consertar a fiação.

O Guarda Civil Metropolitano Nelson Arcanjo, disse que o funcionário de uma empresa de monitoramento informou a ocorrência. Uma moto produto de ilícito tinha sido encontrada na residência do réu Cássio e solicitou apoio da GCM. Quando chegaram ao local, a mulher que atendeu o portão ficou assustada, mas confirmou que tinha uma motocicleta na parte dos fundos. Solicitou reforço da polícia. Encontrou os dois acusados desmontando duas motocicletas e logo admitiram que estavam fazendo o desmanche. No local tinha outras peças de outras motocicletas e depois de realizada a perícia ficou sabendo que havia peças de outras motocicletas. Acionou a PM antes de entrar na residência.

O policial militar José Willian manteve seu depoimento prestado na delegacia. Aduziu que na data dos fatos estava com a equipe em patrulhamento pelo local quando foram acionados por um funcionário de uma empresa de monitoramento e um GCM. O funcionário disse que a moradora permitiu a entrada e assim acessaram o local. Nos fundos, encontraram uma oficina improvisada, com peças de motocicleta, ferramentas e ambos os réus estavam sujos de graxa. Indagados, os réus disseram que não participaram do roubo e só recebiam as motocicletas para desmontar e vender na OLX etc. O réu André ajudava e recebia uma porcentagem.

A testemunha Paulo Henrique tornou a dizer que na ocasião foi acionado pela empresa para qual prestava serviço, DRA. Localiza, para localizar uma moto que tinha acabado de ser furtada. Chegou até o local pelo rastreamento. Bateu no portão da residência que estava suja de graxa e localizou as motos que estava sendo desmontadas pelos acusados.

Pois bem.

Diante de toda prova produzida nas fases administrativa e judicial, não há dúvidas sobre a responsabilidade dos réus, que foram abordados fazendo o desmanche das motocicletas e que sabiam que eram produtos de ilícitos. Nas condições em que encontrados e sem a menor justificativa para amparar a boa-fé, nítido que tinham conhecimento que estavam a receber motos produtos de ilícito. Aliás, o dolo se verifica não só das circunstâncias do encontro, como também das referências das testemunhas que participaram da diligência.

Entretanto, claramente não ficou comprovada a receptação na modalidade qualificada.

Ocorre que a receptação qualificada, prevista no parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal consiste em adquirir, receber, ocultar, ter em depósito, desmontar, vender ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

De fato, para que se configure a modalidade qualificada, há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares da descrição típica ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial, consideradas em sentido amplo, pressupondo habitualidade no exercício e continuidade no tempo, portanto, não se aperfeiçoando com um único ato.

Nesse sentido:

"Apelação criminal. Receptação dolosa. Receptação qualificada. Atividade comercial. Mercancia. Comércio. Compra e venda. O traço distintivo da qualificadora tipificada no parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal não é a finalidade ou não de venda subsequente da coisa, senão a condição de comerciante que, no nosso direito, emana da mercancia. Esta não se faz vendendo pontualmente uma coisa a terceiros, senão, habitualmente, exercendo a atividade comercial. Todos, em nossa vida civil, já vendemos algo para alguém, ocorrências que, posto singelas, obviamente não nos tornaram comerciantes. Para isso, faltava-nos a habitualidade do comércio; a reiteração da compra e venda com lucro mercantil; a repetição do negócio comercial em si, seja de modo regular ou irregular; ostensivo ou clandestino (Código Penal, artigo 180, parágrafo 2º). Bem se vê, portanto, que não seria a venda ocasional de peças receptadas que faria do imputado um comerciante, senão a mercancia de peças automotivas, para o que se reclama, é claro, prova específica." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500369-81.2020.8.26.0530, 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Sérgio Mazina Martins, Data do julgamento: 15/12/2020, Data de publicação: 15/12/2020). (grifos nossos)

E ainda:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPÇÃO EM SUA MODALIDADE QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL E HABITUALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a condenação do réu pelo delito de receptação qualificada (artigo 180, 10 e 20, do Código Penal), quando suficientemente comprovado apenas que ele adquiriu e recebeu veículo objeto de crime anterior (receptação simples - artigo 180, caput, do Código Penal), sem demonstração de que assim agiu no exercício de atividade comercial, ainda que de forma clandestina. 2. A qualificadora descrita no §1º do artigo 180 do Código Penal requer que o agente exerça atividade comercial ou industrial de forma habitual, não incidindo quando o sujeito ativo pratica um ato isolado de aquisição/recebimento do veículo ilícito para seu uso pessoal e, depois de quatro meses, o vende, ausentes provas de exercício mercantil, devendo responder apenas pela receptação na modalidade simples. 3. Recurso desprovido." (TJ-DF 00164564720148070007 DF 0016456-47.2014.8.07.0007, Relator: SILVAMO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2020, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/07/2020)

(grifos nossos)

Frise-se que não restou comprovado que os réus comercializavam as peças pela internet de forma habitual e, tampouco, que o local dos fatos era utilizado como ponto de comércio!

Portanto, na esteira da manifestação da Acusação em alegações finais, entendo ser o caso de desclassificação do crime de receptação qualificada, pelo qual os réus foram denunciados, para receptação simples. Nesse sentido, em que pesem os indícios, inexistem nos autos provas capazes de demonstrar a conduta do réu no exercício de atividade comercial ou industrial, mesmo que irregular ou clandestina (art. 180, §§ 1º e 2º, CP).

Sendo assim, concluo pela parcial procedência da ação para condenar os réus por incursos no artigo 180, "caput", do Código Penal (receptação simples), em duas oportunidades.

Passo a aplicação da pena.

André

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, não haverá reflexo na pena intermediária, porquanto a pena base já foi fixada no piso legal, nos termos da súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, não há incidência na pena.

Reconheço a continuidade delitiva, vez que o réu praticou dois delitos de receptação, contra vítimas diversas, em sequência criminosa no mesmo período de tempo, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 01 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Anoto que em relação ao cálculo das multas, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e no pagamento de mais 10 dias-multa.

Somando-se as penas pecuniárias, chega-se ao valor de 30 dias- multa.

Cássio

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, qual seja, 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Na segunda e terceira fase não há incidência de pena.

Reconheço a continuidade delitiva, vez que o réu praticou dois delitos de receptação, contra vítimas diversas, em sequência criminosa no mesmo período de tempo, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 01 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Anoto que em relação ao cálculo das multas, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e no pagamento de mais 10 dias-multa.

Somando-se as penas pecuniárias, chega-se ao valor de 30 dias- multa.

Fixo o valor mínimo quanto a pena pecuniária, na ausência de maior conhecimento das condições financeiras do réu.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar CASSIO BATISTA LIMA e ANDRE DOS SANTOS RAMOS REIS, qualificados nos autos, ao cumprimento, cada um, das penas de 01 ano e 02 meses de prestação de serviços à comunidade, mais o pagamento de 30 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 180, "caput", por duas vezes, na forma do artigo 71 e 72, todos do Código Penal.

Até pela natureza da condenação, os réus poderão recorrer em liberdade. Caso haja necessidade do cumprimento da pena corporal, o regime será o aberto.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA